

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 환경 관련 표시·광고에 관한 심사지침(예규)

◇ 개정 이유

환경 관련 표시·광고에 관한 국내외 유사 입법례, 위원회 심결례를 반영하여 개정('16. 12월) 이후 6년 이상 경과한 현행 심사지침의 심사기준을 구체화하고 최근 많이 사용되는 용어나 표현별로 다양한 사례를 추가함으로써 법 집행의 일관성과 수범자의 예측 가능성을 높이고자 함

◇ 주요내용

가. 부당성 심사의 일반원칙 재정비 (IV.1. 개정)

국내외 입법례를 반영하여 진실성의 원칙에서 함께 규정하고 있는 표현의 명확성을 별도 원칙으로 신설·세분화하고 완전성의 원칙을 신설하며, 전과정성의 원칙을 구체화함

나. 환경 관련 부당한 표시·광고 행위의 세부유형 신설 (IV.2. 신설)

다. 사업자 자신에 관한 환경 관련 표시·광고 기준 구체화 (V.1. 개정)

1) 사업자가 환경과 관련하여 자신이 향후 달성하고자 하는 목표나 계획을 표시·광고할 때에는 당시 구체적인 이행계획과 이를 뒷받침할 인력, 자원 등의 확보 방안이 마련되어야 하며, 측정 가능한 목표와 기한 등을 밝히도록 구체화함

2) 사업자가 자신의 브랜드에 대해, 사실과 다르게 환경적 속성 또는 효능이

개선된 상품을 보유·제공하는 브랜드인 것처럼 일반 소비자가 인식하도록 문구, 도안, 색상 등을 표시·광고*하거나, 일부 상품에 해당되는 환경적 속성이나 효능이 브랜드 전체 상품에 적용되는 것처럼 표시·광고하지 않도록 구체화함

* 다만, 상표법에 따라 등록된 상표를 브랜드로 사용하는 등 지식재산권의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 적용을 제외하도록 함(식약처 ‘식품표시광고기준’ 사례 참고)

라. 상품의 생애주기를 반영하여 세부 심사지침 개편 (V.2. 개정)

특정 용어 및 표현에 관한 세부 심사지침을 상품의 생애주기에 따라 ①원재료나 자원의 구성, ②생산 및 사용, ③폐기 및 재활용의 3단계로 개편하고, 단계별로 최근 많이 사용되는 환경 관련 용어·표현을 반영하였으며, 각 용어·표현별로 금지 또는 범위반 가능성이 큰 행위와 구체적인 사례를 풍부하게 제시함

마. 셀프 체크리스트 신설 ([별지 1] 신설)

사업자가 스스로 법 위반에 해당되는지 점검할 수 있도록 간소화된 ‘셀프 체크리스트’를 신설함